

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
1329/2536

อัยการ กรมอัยการ  
นาย ชู ศักดิ์หรือชาติหรือสุชาติ เพิ่มพูน  
หรือเพิ่มพูล

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 288, มาตรา 290

ป.วิ.อ. มาตรา 158, มาตรา 192

โจทก์ บรรยายฟ้อง ว่า จำเลย กับพวก อีกหลายคน ได้ บังอาจร่วมกัน ใช้กำลังประทุษร้าย ต่อย เตะ ศ. ผู้ตาย จน ล้ม ลงแล้ว จำเลย กับพวก ช่วยกัน จับ ยึด แขน ผู้ตาย ทั้งสอง ข้าง ไว้เพื่อ มิให้ ผู้ตาย บัดป้อง ขัดขึ้น แล้ว จำเลย กับพวก ใช้เท้า กระแทบผู้ตาย จน ได้รับ บาดเจ็บ ม้าม แตก ลำไส้เล็ก ฉีก ขาด กะบังลมซ้ายซ้าย มี โลหิต ตก ใน ช่องท้อง ผู้ตาย ถึงแก่ความตาย เพราะ พิษบาดแผล ที่ จำเลย กับ พวก ร่วมกัน ทำร้าย สม ดัง เจตนา ของ จำเลย กับพวก การ ที่ โจทก์ บรรยายฟ้อง ดังกล่าว มี การ ระบุน การกระทำ ของ จำเลย แล้ว ต่อมา ฟ้อง กล่าว ต่อไป ว่า ศ. ผู้ ถูก ทำร้าย ถึงแก่ความตาย สม ดัง เจตนา ของ จำเลย ทั้ง ทำคำฟ้อง ของ โจทก์ ได้ อ้าง มาตรา 288 แห่ง ประมวลกฎหมายอาญา จึง เป็น คำฟ้อง ที่ ชอบ ด้วย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158 หา จำเป็น ต้องกล่าว ข้ำ ว่า โดย จำเลย มี เจตนา ฆ่า ผู้อื่น อีก ใน คำฟ้อง ตอนต้น ของ โจทก์ ไม่ เพราะ คำว่า ศ. ผู้ตาย สม ดัง เจตนา ของ จำเลย นั้นย่อมน แปล ได้ แล้ว ว่า จำเลย มี เจตนา ฆ่า ผู้ตาย นั้น เอง การกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนาตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 290 ถึงแม้โจทก์จะอ้างมาตรา 288 แต่ไม่ได้อ้าง

มาตรา 290 ด้วยก็ตาม กรณีเป็นเรื่องข้อเท็จจริงตามฟ้องนั้นโจทก์สืบสม แต่โจทก์อ้างฐานความผิดหรือบทมาตราผิด ศาลย่อมมีอำนาจลงโทษจำเลยตามฐานความผิดที่ถูกต้องได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคห้า

---

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับจำสืบเอกฉลวย ชัยเจริญ และนายนพรัตน์ ชัยเจริญ จำเลยในคดีหมายเลขแดงที่ 8433/2528 ของศาลชั้นต้นกับพวกอีกหลายคนที่ยังไม่ได้ตัวมาฟ้อง ได้กระทำความผิดต่อกฎหมายหลายกรรมต่างกัน กล่าวคือจำเลยกับนาย นพรัตน์ ชัยเจริญได้ร่วมกันพาอาวุธมีด 1 เล่ม และเหล็ก 1 อัน ไปในเมือง หมู่บ้าน และทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุสมควร แล้วจำเลยและนายนพรัตน์ ชัยเจริญกับพวก ได้ร่วมกันใช้กำลังประทุษร้ายต่อ ยะ นายศรีจันทร์จำปางาม จนล้มลงแล้วยังช่วย กันจับยึดแขนนายศรีจันทร์ทั้งสองข้างไว้เพื่อมิให้นายศรีจันทร์ขยับขึ้น จากนั้นได้ใช้ เข่ากระแทกนายศรีจันทร์จนได้รับบาดเจ็บ ม้ามแตก ลำไส้เล็กฉีกขาดกระบังลมซ้าย ซ้ำ มีโลหิตตกในช่องท้องและถึงแก่ความตาย เพราะพิษบาดแผลที่จำเลยกับพวกได้ ร่วมกันทำร้ายสมเจตนาของจำเลยกับพวกนอกจากนี้จำเลยกับจำสืบเอกฉลวย ชัย เจริญ นายนพรัตน์ ชัยเจริญได้ร่วมกันใช้อาวุธมีดและเหล็กดังกล่าว ดี ฟัน ทำร้าย ร่างกายนายประเสริฐ หรือเล็ก สุขดำที่บริเวณแขนซ้าย กลางศีรษะ และกลางหลัง โดยมีเจตนาฆ่านายประเสริฐหรือเล็ก แต่การกระทำไม่บรรลุผลเนื่องจากนาย ประเสริฐหรือเล็ก หลบหลีก ปิดป้องและแพทย์ทำการรักษาทัน จึงไม่ถึงแก่ความตาย สมเจตนาจำเลยกับพวกขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80, 83, 91, 288, 371

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ให้จำคุก 15 ปี ส่วนข้อหาอื่นให้ยกฟ้อง โจทก์จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 290 วรรคแรก กระทั่งหนึ่ง จำคุก 10 ปีและมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 อีกกระทัมหนึ่งจำคุก 1 ปี รวมเป็นจำคุก 11 ปี คำรับสารภาพของจำเลยในชั้นจับกุมเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้ 1 ใน 3 คงจำคุกจำเลย 7 ปี 4 เดือน โจทก์ฎีกา ขอให้ลงโทษจำเลยสำหรับข้อหาความผิดฐานฆ่านายศรีจันทร์ จำปางามผู้ตายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ดังที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัย

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "สำหรับข้อหากระทัมความผิดที่โจทก์กล่าวหาจำเลยกระทำต่อนายประเสริฐ หรือเล็ก สุขคำซึ่งศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 จำคุก 1 ปี ลดโทษให้ 1 ใน 3 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 8 เดือนนั้น โจทก์ จำเลยไม่ฎีกาจึงเป็นอันยุติ คงมีปัญหาเฉพาะกระทัมความผิดเกี่ยวกับการกระทำของจำเลยต่อนายศรีจันทร์จำปางาม ผู้ตายซึ่งต้องวินิจฉัยในชั้นนี้ตามฎีกาของโจทก์ว่าการที่โจทก์บรรยายฟ้องข้อ ข.ว่า จำเลยกับนายนพรัตน์ ชัยเจริญและพวกอีกหลายคนได้บังอาจร่วมกันใช้กำลังประทุษร้าย ต่อย เตะนายศรีจันทร์ จำปางามผู้ตาย จนล้มลงแล้วจำเลยกับนาย นพรัตน์และพวกช่วยกันจับยึดแขนผู้ตายทั้งสองข้างไว้เพื่อมิให้ผู้ตายปัดป้องขัดขืน แล้วจำเลยกับพวกใช้เท้ากระทัมผู้ตายจนได้รับบาดเจ็บม้ามแตก ลำไส้เล็กฉีกขาด กะบังลมซ้ายซ้าย มีโลหิตตกในช่องท้องผู้ตายถึงแก่ความตายเพราะพิษบาดแผลที่จำเลยกับพวกร่วมกันทำร้ายสมดังเจตนาของจำเลยกับพวก โดยฟ้องโจทก์มิได้กล่าวว่าจำเลยกับพวกมีเจตนาฆ่าผู้ตาย ฟ้องโจทก์ดังกล่าวถือว่าโจทก์ประสงค์เพียงให้ลงโทษจำเลยฐานฆ่าผู้ตายโดยไม่เจตนาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 290 โจทก์หามีความประสงค์ให้ลงโทษจำเลยฐานเจตนาฆ่าผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ดังที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยหรือไม่ เห็นว่า การที่โจทก์บรรยายฟ้อง

ดังกล่าว มีการระบุนการกระทำของจำเลยแล้วต่อมาฟ้องกล่าวต่อไปว่า นายศรีจันทร์ผู้ถูกทำร้ายถึงแก่ความตายสมดังเจตนาของจำเลยทั้งท้ายคำฟ้องของโจทก์ได้อ้างมาตรา 288 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งบัญญัติว่าการกระทำเช่นนั้นของจำเลยเป็นความผิด ดังนั้น ถือว่าคำฟ้องดังกล่าวของโจทก์เป็นคำฟ้องที่ได้บรรยายถึงการกระทำทั้งหลายของจำเลยที่อ้างว่าเป็นความผิด ข้อเท็จจริงและรายละเอียดเกี่ยวกับเวลาและสถานที่ซึ่งเกิดการกระทำนั้น อีกทั้งบุคคลหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องด้วยพอสมควรเท่าที่จะทำให้จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดี เป็นคำฟ้องที่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158 และถือได้ว่าเป็นคำฟ้องที่โจทก์ประสงค์ให้ลงโทษจำเลยฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาตามมาตรา 288 แห่งประมวลกฎหมายอาญาแล้ว โจทก์หาจำเป็นต้องกล่าวซ้ำว่าโดยจำเลยมีเจตนาฆ่าผู้อื่นอีกในคำฟ้องตอนต้นของโจทก์ไม่เพราะคำว่านายศรีจันทร์ผู้ตายตายสมดังเจตนาของจำเลยนั้นย่อมแปลได้แล้วว่าจำเลยมีเจตนาฆ่าผู้ตายนั่นเอง ฉะนั้นที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า คำฟ้องของโจทก์บรรยายถึงการฆ่านายศรีจันทร์ผู้ตายเพียงว่าจำเลยกับพวกได้รวมกันใช้กำลังประทุษร้ายผู้ตายจนเป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตายสมดัง เจตนาของจำเลย โดยมิได้กล่าวอ้างว่าจำเลยมีเจตนาฆ่าผู้ตาย ซึ่งต่างกับคำฟ้องข้อ ค .ของโจทก์เห็นได้ว่าโจทก์ประสงค์เพียงให้ลงโทษจำเลยฐานฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 290 นั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของโจทก์ข้อนี้ฟังขึ้นปัญหาต่อไปมีว่าการกระทำของจำเลยเกี่ยวกับนายศรีจันทร์ผู้ตายนั้นเป็นความผิดฐานฆ่าผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ดังฟ้องหรือไม่

ปัญหาดังกล่าวโจทก์มีประจักษ์พยานที่เห็นเหตุการณ์และจำเลยทำร้ายผู้ตายคือนายประเสริฐหรือเล็ก นางสาวพรพรรณและนางสาวปรนิมโดยเฉพาะนางสาวปรนิมเบิกความว่า ขณะผู้ตายถามหาผู้ทำร้ายนายวิชัยน้องชายผู้ตายกับจำเลย ปรากฏว่าจำเลยชกหน้าผู้ตาย 1 ที เตะที่ชายโครง 1 ที หน้าท้อง 1 ที และบริเวณก้นคออีก 1 ที ลักษณะเตะรุนแรงเสียงทำกระทบตัวผู้ตายดัง ส่วนนางสาวพรพรรณเบิกความว่า

เห็นจำเลยชกปลายคางผู้ตาย และเห็นจำเลยเตะผู้ตายล้มลง เมื่อผู้ตายลุกขึ้นจำเลยเตะท้ายทอยผู้ตายอีก1 ที ผู้ตายจึงสลบ ส่วนนายประเสริฐหรือเล็กเบิกความว่าเห็นคน4 ถึง 5 คน รุมทำร้ายผู้ตายมีจำเลยอยู่ด้วย ส่วนพยานโจทก์นอกจากนี้เพียงเห็นกลุ่มคนรุมทำร้ายและเห็นเมื่อผู้ตายถูกทำร้ายแล้วเท่านั้น และแม้จะได้ความจากคำเบิกความนายประเสริฐหรือเล็กว่าขณะจำเลยทำร้ายผู้ตายได้มีผู้จับแขนผู้ตายทั้งสองข้างไว้ก็ตามแต่ก็ไม่ได้ความว่าจำเลยเตะผู้ตายจนตายแล้วจำเลยจึงหยุดการกระทำ นอกจากนี้ขณะจำเลยทำร้ายผู้ตายดังกล่าวไม่ได้ความจากพยานโจทก์คนใดว่าจำเลยได้กล่าวคำอาฆาตผู้ตายซึ่งพอเป็นข้อชี้ถึงเจตนาฆ่าผู้ตายของจำเลยแต่ประการใด คงมีแต่คำเบิกความนายประเสริฐหรือเล็กว่าเมื่อต่อว่าจำสืบเอกฉลวยว่าไม่ห้ามเด็กจำสืบเอกฉลวยว่าแม่เอาให้ตายหมายถึงทำร้ายนายประเสริฐหรือเล็ก ซึ่งก็ไม่เกี่ยวกับการที่จำเลยกระทำต่อผู้ตายแต่ประการใด ส่วนนายแพทย์มานิตย์ พยานโจทก์ผู้ตรวจรักษาบาดแผลผู้ตายเบิกความว่าผู้ตายถึงแก่ความตายเพราะผู้ตายอยู่ในภาวะช็อคเนื่องจากถูกของแข็งกระทบที่ท้องด้านซ้ายอย่างแรงทำให้ช้ำม้ามแตก และเสียโลหิตมากเพราะโลหิตไม่แข็งตัวขณะผ่าตัดเนื่องจากผู้ตายมีอาการช็อคเป็นเวลานานถึงแม้จะได้ความจากคำเบิกความของนายแพทย์มานิตย์ผู้ตรวจรักษาผู้ตายในเรื่องบาดแผลดังกล่าวของผู้ตายก็ตาม แต่ก็มีใช้เป็นข้อบ่งชี้ว่าจำเลยมีเจตนาฆ่าผู้ตาย เพราะอาจเป็นเรื่องบังเอิญที่ผู้ตายถูกจำเลยเตะถูกที่อวัยวะสำคัญม้ามแตกสลบช็อคเป็นเวลานาน เมื่อแพทย์ผ่าตัดเอาโลหิตออกโลหิตไม่แข็งตัวเนื่องจากช็อคนานเกินไปโลหิตจึงออกมาก ผู้ตายจึงถึงแก่ความตายก็ได้ ศาลฎีกาเห็นว่า การกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 290 เท่านั้น

ปัญหาต่อไปมีว่าฟ้องโจทก์อ้างมาตรา 288 โดยมีได้อ้างมาตรา 290 แห่งประมวลกฎหมายอาญามาด้วย ศาลมีอำนาจลงโทษจำเลยตามมาตรา 290 ได้หรือไม่ เห็นว่า ถึงแม้โจทก์จะอ้างมาตรา 288แต่ไม่ได้อ้างมาตรา 290 แห่งประมวลกฎหมาย

อาญาด้วยก็ตามกรณีเป็นเรื่องข้อเท็จจริงตามฟ้องนั้นโจทก์สืบสม แต่โจทก์อ้างฐานความผิดหรือบทมาตราผิด ศาลย่อมมีอำนาจลงโทษจำเลยตามฐานความผิดที่ถูกต้องได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคห้าที่ศาลอุทธรณ์พิพากษานั้น ศาลฎีกาเห็นด้วยในผล"

พิพากษายืน

(เพี้ยน พุทธสุตตดา-บุญศรี กอบบุญ-เสมอ อินทรศักดิ์)

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | เนติบัณฑิตยสภา  |
| <u>แผนก</u>                 |                 |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                 |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u> |